CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

La actora promueve demanda por el cobro de cuatro certificaciones mensuales del contrato CT-42/2024, omitiendo mencionar que la Inspección de Obra observó la correspondiente al mes de noviembre de 2025 por no haberse ejecutado uno de los ítems, y que el Directorio de mi mandante resolvió el reclamo administrativo previo haciéndole lugar parcialmente. Reclama además una redeterminación de precios que el contrato excluye expresamente.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya prestado servicio de guardia permanente ni atención de emergencias en los términos que invoca.

2. Niego, rechazo y desconozco que los precios del contrato CT-42/2024 sean redeterminables por índice alguno.

3. Niego, rechazo y desconozco que la totalidad de los partes de servicio haya sido conformada por la Inspección de Obra.

4. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya intervenido cuatro mil doscientos metros de vía principal ascendente en el período reclamado.

5. Niego, rechazo y desconozco que el servicio se haya prestado en forma ininterrumpida durante todo el período.

6. Niego, rechazo y desconozco que la certificación de noviembre de 2025 ascienda a $ 43.525.126,57.

7. Niego, rechazo y desconozco que las certificaciones presentadas no hayan sido observadas por mi mandante.

8. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude a la actora la suma de $ 186.430.912,44 ni ninguna otra.

9. Niego, rechazo y desconozco que las presentaciones de la actora hayan quedado sin respuesta.

10. Niego, rechazo y desconozco que corresponda capitalización de intereses de ninguna naturaleza.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la existencia del contrato CT-42/2024 y la prestación por la actora de las tareas de vía correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, cuyas certificaciones fueron conformadas por la Inspección de Obra.

2. Reconozco que mediante la resolución RESOL-2026-118-APN-SOTR el Directorio de mi mandante hizo lugar parcialmente al reclamo administrativo previo de la actora respecto de esas tres certificaciones, y lo rechazó respecto de la de noviembre de 2025 por no haberse ejecutado el ítem 1 en el período.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación. La actora reclama $ 186.430.912,44 cuando la propia certificación contable que acompaña totaliza $ 181.024.192,18, y ese total ya incluye la certificación de noviembre por el importe observado. A ello se suma que se pretende una redeterminación de precios que la cláusula 2 del contrato excluye y una capitalización de intereses sin sustento contractual.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Contrato CT-42/2024.

— Partes de servicio mensuales.

— Certificaciones mensuales emitidas.

— Actuaciones del expediente administrativo.

— Certificación contable.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

B) Informativa

— **Gerencia de Infraestructura de mi mandante:** remita las actas de la Inspección de Obra correspondientes al mes de noviembre de 2025 y el registro de conformación de partes del período.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412